

TERMO DE USO DO SISTEMA B-ÍON

Este Termo de Uso (“Termo”) é um acordo legal entre você, o(a) usuário(a) do sistema B-íon, e os desenvolvedores do Projeto B-íon (doravante denominado “B-íon” ou “Nós”), uma plataforma de apoio à decisão clínica desenvolvida com a finalidade de auxiliar profissionais e serviços de saúde na organização, análise e interpretação de informações clínicas e na aplicação de protocolos de apoio à decisão. Ao acessar ou utilizar o B-íon, você manifesta sua concordância integral com este Termo de Uso, com a Política de Privacidade e com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018). Se você não concordar com estes termos, não deverá utilizar o sistema.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE USO

O B-íon é destinado a auxiliar profissionais e serviços de saúde na organização e avaliação de informações clínicas e na aplicação de protocolos previamente definidos.

O Sistema poderá utilizar protocolos clínicos estruturados, incluindo protocolos determinísticos e mecanismos de apoio baseados em inteligência artificial, para:

- Organizar informações clínicas fornecidas ao Sistema;
- Executar e comparar protocolos clínicos configurados na plataforma;
- Identificar informações ausentes, inconsistentes ou divergentes;
- Apresentar resultados e justificativas de maneira estruturada;
- Auxiliar na interpretação das informações clínicas inseridas pelo usuário;
- Produzir sínteses das informações processadas pelo Sistema; e
- Fornecer informações auxiliares para apoiar a tomada de decisão do profissional de saúde.

O B-íon não substitui o profissional de saúde, não exerce autonomia profissional e não possui autoridade para determinar, por si só, diagnóstico, tratamento, encaminhamento ou qualquer outra conduta clínica. As informações apresentadas possuem caráter exclusivamente auxiliar, cabendo ao profissional de saúde responsável avaliar os resultados, considerar o contexto clínico completo e tomar a decisão final.

O B-íon deverá ser utilizado por profissionais, colaboradores ou usuários expressamente autorizados pela instituição responsável por sua utilização, conforme os níveis de acesso definidos no Sistema.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA COLETA E USO DE DADOS PESSOAIS

O usuário declara estar ciente da coleta e uso dos seguintes dados pelo B-íon, que visam exclusivamente viabilizar o apoio à decisão clínica e a gestão de atendimentos de saúde:

- **Identificador do paciente ou ID interno:** utilizado para a correta vinculação dos registros ao atendimento no serviço de saúde;
- **Data de nascimento e sexo:** necessários para a determinação da faixa etária e adequada aplicação dos protocolos clínicos;
- **Informações do atendimento, queixa principal e histórico clínico:** utilizados para subsidiar a análise, organização e síntese das informações do paciente;
- **Alergias, doenças preexistentes e medicamentos em uso:** necessários para a verificação de interações, riscos e suporte à conduta médica;
- **Sinais, sintomas, parâmetros clínicos e resultados de exames:** utilizados para a execução e comparação dos protocolos clínicos configurados;
- **Resultados provenientes da aplicação dos protocolos:** utilizados para geração de alertas, diagnósticos diferenciais e justificativas ao profissional responsável;
- **Informações técnicas e registros de acesso (logs, IP, data e hora):** necessários para garantia da segurança da informação, auditoria e prevenção de acessos indevidos.

Os dados relacionados à saúde tratados pelo B-íon são considerados dados pessoais sensíveis, nos termos da LGPD, e receberão tratamento compatível com o nível de proteção exigido pela legislação, observando rigorosamente o princípio da necessidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – FINALIDADE DA COLETA

A coleta dos dados mencionados tem finalidades específicas e essenciais para a operação do B-íon e a conformidade com a LGPD:

- Execução e comparação de protocolos clínicos estruturados;
- Organização, estruturação e síntese das informações clínicas do paciente;
- Apoio à análise das informações inseridas pelo profissional de saúde;
- Identificação de informações ausentes, inconsistentes ou divergentes;
- Geração de resultados, alertas, justificativas e sínteses clínicas auxiliares;
- Registro, auditoria e rastreabilidade das operações realizadas no Sistema;
- Segurança da informação e prevenção de acessos ou usos indevidos;
- Manutenção, suporte e funcionamento técnico da plataforma;
- Cumprimento de obrigações legais, regulatórias ou sanitárias aplicáveis.

CLÁUSULA QUARTA – VEDAÇÕES DO USO

O usuário compromete-se a não utilizar o B-íon para qualquer finalidade ilícita ou que viole este Termo de Uso, incluindo:

- Inserir informações falsas, fraudulentas ou deliberadamente incorretas;

- Utilizar dados de pacientes para finalidade estranha ao atendimento ou atividade autorizada;
- Acessar informações de pacientes sem autorização ou sem necessidade relacionada às suas atribuições;
- Compartilhar credenciais de acesso ou tentar acessar áreas/contas não autorizadas;
- Copiar, divulgar ou utilizar informações clínicas para finalidade não autorizada;
- Tentar modificar, interromper, comprometer ou prejudicar o funcionamento ou a segurança do Sistema;
- Utilizar os resultados do B-íon como substitutos autônomos de avaliação profissional;
- Utilizar as funcionalidades de inteligência artificial para finalidade diversa daquela disponibilizada pela plataforma;
- Carregar conteúdo ilegal, difamatório, obsceno ou prejudicial, bem como violar direitos de propriedade intelectual ou de terceiros.

CLÁUSULA QUINTA – DA CIÊNCIA E ACEITE DOS TERMOS

O uso do Sistema B-íon pressupõe a leitura prévia, a compreensão e a concordância com este Termo de Uso, com a Política de Privacidade e com as disposições da Lei nº 13.709/2018 (LGPD). O consentimento para o tratamento de dados pessoais é coletado de forma expressa, específica e destacada, conforme exige o art. 8º da LGPD, sendo vedada sua obtenção por aceitação genérica, tácita ou implícita. O titular que não concordar com estes termos deverá abster-se de utilizar o sistema.

CLÁUSULA SEXTA – DA PROTEÇÃO DOS DADOS

O B-íon compromete-se a adotar medidas técnicas e administrativas em conformidade com a LGPD e normas ISO/IEC 27001, 27701 e 29100:

- Criptografia dos arquivos armazenados e dados em trânsito;
- Banco de dados seguro, com autenticação robusta, gerenciamento de credenciais e controle de acesso restrito baseado em funções;
- Políticas de segurança da informação, registro de operações (logs) para auditoria e plano de resposta a incidentes;
- Notificação ao titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), em prazo razoável, nos casos de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, nos termos do art. 48 da LGPD.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO COMPARTILHAMENTO DE

DADOS

Os dados armazenados não serão compartilhados com terceiros, exceto:

- Quando autorizado expressamente pelo titular;
- Mediante obrigação legal, regulatória ou ordem judicial;
- Para auxílio técnico restrito e necessário (incluindo provedores tecnológicos e serviços de processamento de inteligência artificial que observem os requisitos da LGPD e regras de transferência internacional, quando aplicável);
- Com a instituição/serviço de saúde responsável pelo atendimento e profissionais devidamente autorizados.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS

Em conformidade com a LGPD, o sistema deve permitir ao usuário exercer seus direitos, incluindo:

- Confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados pessoais tratados (art. 18, I e II, da LGPD);
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados (art. 18, III, da LGPD);
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD (art. 18, IV, da LGPD);
- Portabilidade dos dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, observados os segredos comercial e industrial (art. 18, V, da LGPD);
- Eliminação dos dados pessoais tratados com fundamento no consentimento, após sua revogação, ressalvadas as hipóteses legais de conservação (art. 18, VI, e art. 16, da LGPD);
- Informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados (art. 18, VII, da LGPD);
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa (art. 18, VIII, da LGPD);
- Revogação do consentimento a qualquer momento, mediante manifestação expressa e gratuita (art. 18, IX, e art. 8º, § 5º, da LGPD);
- Exclusão da conta e dos arquivos armazenados, mediante solicitação formal (art. 18, IV, da LGPD);
- Petição à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em relação ao tratamento de seus dados pessoais, quando a resposta do controlador for insatisfatória (art. 18, § 1º, da LGPD).

Os direitos acima poderão ser exercidos a qualquer momento, mediante requerimento expresso

ao controlador, que deverá responder em prazo não superior a 15 (quinze) dias (art. 18, § 3º, da LGPD). Canal de contato do Encarregado (DPO): [E-MAIL DE CONTATO DO DPO].

CLÁUSULA NONA – DA IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS

O Projeto B-íon e a instituição de saúde responsável atuam de acordo com as especificidades da implantação, devendo ser indicado formalmente o Encarregado de Dados (DPO):

- **Controlador dos dados:** [NOME DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE] – CNPJ: [CNPJ] – Endereço: [ENDEREÇO]
- **B-íon:** [IDENTIFICAÇÃO JURÍDICA DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO SISTEMA]
- **Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO):** [NOME DO RESPONSÁVEL] – [CARGO/FUNÇÃO] – [E-MAIL / CANAL DE CONTATO]

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE NA EXATIDÃO DOS DADOS

O usuário é responsável pela exatidão, veracidade e atualização dos dados fornecidos e documentos carregados.

O B-íon não se responsabiliza por inconsistências inseridas pelo usuário ou por resultados prejudicados exclusivamente por informações incorretas, incompletas ou desatualizadas fornecidas ao Sistema. A responsabilidade pela avaliação clínica final permanece com o profissional de saúde responsável pelo atendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TRANSPARÊNCIA

O B-íon garante a transparência sobre o tratamento dos dados pessoais.

Os requerimentos dos titulares relativos aos seus dados pessoais serão atendidos em prazo não superior a 15 (quinze) dias, contados da data da solicitação, conforme art. 18, § 3º, da LGPD. Caso a resposta não seja satisfatória, o titular poderá peticionar diretamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), nos termos do art. 18, § 1º, da LGPD. O tratamento de dados pessoais deve sempre estar fundamentado em base legal adequada (art. 7º da LGPD), a qual deverá ser indicada de forma específica para cada atividade de tratamento desenvolvida pelo sistema.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO TRATAMENTO DE DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O B-íon observa as disposições do art. 14 da LGPD, quando aplicáveis, quanto ao tratamento de dados de crianças e adolescentes, adotando os seguintes princípios:

- O tratamento de dados pessoais de crianças (menores de 12 anos) somente ocorrerá mediante consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal;
- O tratamento de dados pessoais de adolescentes (maiores de 12 anos e menores de 18 anos) será realizado de forma prioritária no seu melhor interesse, garantindo segurança, privacidade e respeito ao desenvolvimento;
- O sistema compromete-se a manter controles técnicos e administrativos adequados, de acordo com a LGPD e com as normas ISO/IEC 27701, para assegurar a confidencialidade, integridade e uso responsável das informações de crianças e adolescentes;
- O consentimento dos responsáveis poderá ser verificado por mecanismos de autenticação digital, e estes poderão revogar a autorização a qualquer momento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente Termo pode ser atualizado periodicamente para refletir mudanças legais ou operacionais. Em caso de alterações relevantes que afetem direitos dos titulares, o usuário será previamente notificado por meio do próprio sistema ou pelo e-mail cadastrado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes de sua entrada em vigor, salvo quando a alteração decorrer de determinação legal ou decisão judicial que exija adoção imediata. O uso continuado do sistema após a notificação implica ciência e concordância com os termos atualizados.

Este Termo é regido pela legislação brasileira e pela LGPD (Lei nº 13.709/2018). Os dados pessoais serão conservados pelo prazo estritamente necessário ao cumprimento das finalidades para as quais foram coletados, nos termos do art. 15 da LGPD, e serão eliminados ao término do tratamento, salvo nas hipóteses de conservação previstas no art. 16 da mesma lei (cumprimento de obrigação legal ou regulatória, uso exclusivo do controlador com anonimização, transferência a terceiro mediante consentimento, ou uso em pesquisa).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste Termo.

Belo Horizonte/MG, ____ de _____ de 2026.

USUÁRIO(A):

Nome completo – CPF / Cargo/Função

PELO PROJETO B-ÍON:

Nome do Encarregado / Responsável – Cargo/Função – CPF/Documento

RESPONSÁVEL / INSTITUIÇÃO DE SAÚDE (QUANDO APLICÁVEL):

Nome do Responsável – Cargo/Função – CNPJ/CPF

TESTEMUNHAS:

Nome completo – CPF

Nome completo – CPF